중장년층을 위한

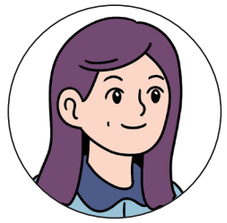
생애주기별 분쟁조정 사례집



한국소비자원

등장인물 소개

한국소비자원 직원



윤경



준권



준영



정균



가현



민지

여섯 명의 직장동료들이 중장년층에게 발생하는
소비자피해에 관한 이야기를 나누며 문제해결 방법을 찾아본다.

중장년층을 위한
생애주기별 분쟁조정 사례집

CONTENTS

1 화질이 불량한 TV의 청약철회 및 대금 환급 요구 ····· 4

2 포장이사 서비스 중 파손된 아파트 난간의 보수 이행 요구 ····· 8

3 옥상 방수 공사 하자에 따른 수리 요구 ····· 11

4 척추 수술 후 장애 발생에 따른 손해배상 요구 ····· 14

5 견본주택과 다르게 시공된 창문, 인덕션에 대한 하자보수 등 요구 ····· 18

6 도장 불량 자동차 무상 수리 및 배상 요구 ····· 22

7 탈색 및 염색서비스 불완전이행에 따른 피해보상 요구 ····· 25

8 주문한 반지 두께(용량) 차이로 인한 계약취소 및 환급 요구 ····· 28

9 피신청인 귀책 사유로 계약해지한 헬스장 이용대금 전액 환급 요구 ····· 32

10 질병으로 취소한 국외여행 계약 취소수수료 조정 요구 ····· 36

11 직업 변경을 이유로 삭감된 상해 사망보험금 지급 요구 ····· 39

12 유사투자자문서비스 중도해지에 따른 잔여대금 환급 요구 ····· 44

1 화질이 불량한 TV의 청약철회 및 대금 환급 요구

TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰 등의 등장은 물건을 사기 위해 매장을 직접 방문해야 했던 수고를 덜어주면서 소비생활을 더욱 편리하게 만들었다. 하지만 불량제품이 배송된 경우, 하자 확인을 비롯한 교환이나 반품 신청 등의 과정이 복잡해 고충을 겪는 소비자가 꾸준히 증가하고 있다.

준권 씨, 점심 먹고 한창 쉴 시간인데 왜 그렇게 바쁘세요?

다름이 아니고 지인이 잘못 산 TV 때문에 이거저거 여쭤보셔서요.

매장가면 될 걸, 굳이 그렇게 여쭤보시는 거 보니 인터넷으로 사셨나 봐요?

판매는 TV 홈쇼핑에서 하는 건데, 온라인쇼핑몰이 운영하는 중개사이트를 통해서 구매하셨대요.

제조, 판매, 유통업체가 다 다르면 복잡하게 느낄 수밖에 없죠.
서로 책임을 회피한다거나, 하자 유무를 가리기도 힘드니까.

안 그래도 화면이 불량으로 나오는 게 HDMI 단자 불량으로 컴퓨터와 TV를 연결한 사용자 탓이지, 제품 자체는 이상이 없다고 한답니다.

요즘 출시되는 TV는 멀티미디어 연결 기능이 기본인데, 일반 TV로만 사용하라는 건가?

사용환경의 문제라는 둥, 애초에 TV로만 제작된 거라는 둥 홈쇼핑 업체랑 온라인쇼핑몰 업체 모두 제품에는 하자가 없다고만 하고 있어요.

이 경우에도 청약철회가 가능한 기간이 있지 않나요?

아! 맞아요. 일반적인 청약철회와 달리 제품이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행됐을 때 적용되는 청약철회 가능 기간이 따로 있었어요.

음… 여기 보면 '공급일로부터 3개월 이내', 또는 '그 사실을 발견했거나 알 수 있었던 날부터 30일 이내'라고 되어있어요.

제가 알기로 제품을 수령하시고 일주일도 안 돼서 청약철회를 요구하셨으니 크게 무리 없이 환불받으실 수 있겠네요.



관련 법률

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제2조, 제17조, 제18조, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령」 제21조의3

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 2021. 11. 18. 피신청인 2가 운영하는 통신판매중개사이트를 통해 피신청인 1이 제조하고 피신청인 3이 판매하는 TV(이하 '이 사건 제품'이라 함) 구매계약을 체결하고, 피신청인 2에게 대금을 지급했다.

나. 신청인은 2021. 11. 25. 이 사건 제품을 수령하였으나, 컴퓨터와 연결한 후 글자가 지글거리고, 글자 두께가 굵어졌다 얇아졌다가 반복되는 화질 불량을 발견하여 2021. 11. 29. 피신청인 3에게 청약철회 의사를 표시했다.

다. 피신청인들은 이 사건 제품에 하자가 확인되지 않는다고 주장하였고, 이에 피신청인3은 환급 불가하다고 안내하였다.

라. 분쟁조정위원회 전문위원은 2022. 8. 30. 실시한 자문에서 "노트북, 콘솔 게임기, 블루레이 등 다양한 멀티미디어 기기와 연결하여 고해상도 영상, 음향 등을 즐길 수 있는 HDMI 단자와 ~ 지원합니다."라는 광고 내용에 따르면 "이 사건 제품은 TV로 설계·제작된 상품임에도 신청인이 이 사건 제품을 컴퓨터와 연결하여 사용해 발생하는 문제이므로 이는 이 사건 제품의 하자가 아니다"라는 피신청인들의 주장은 타당하지 않다고 판단되며 신청인이 컴퓨터와 TV를 HDMI 단자로 연결해서 발생한 문제라면, 이것은 제품 설명서에 공지된 올바른 사용 방법으로 판단되므로 피신청인들이 이를 비정상적인 사용 방법으로 본다면 입증할 수 있는 추가 설명이 필요하다고 자문하였다.

판 단

신청인이 2021. 11. 25. 이 사건 제품을 수령하고 2021. 11. 29. 피신청인 3에게 청약철회 의사를 표시한 사실이 확인되는바, 신청인의 청약철회는 적법한 것으로 인정된다.

피신청인들은 이 사건 제품은 TV로 설계·제작된 상품임에도 신청인이 컴퓨터와 연결하여 사용해 발생하는 문제이므로, 이 사건 제품의 하자가 아니라고 주장하나, 신청인이 제출한 동영상을 통해 이 사건 제품과 신청인의 컴퓨터를 연결할 시 화질 불량이 일어나는 것이 확인되는 점, 전문위원 자문 결과 및 이 사건 제품의 광고 내용, 신청인이 컴퓨터와 TV를 HDMI 단자로 연결한 것은 제품 설명서에 공지된 올바른 사용 방법으로 판단된다는 점에서 이 사건 제품과 컴퓨터 연결 시 발생하는 텍스트 떨림 및 두께 변화는 이 사건 제품의 기능상 하자로 판단된다.

따라서, 피신청인 2와 피신청인 3은 연대하여 이 사건 제품 구입대금을 신청인에게 환급하는 것으로 조정한다.

이 사건 제품의 제조사인 피신청인 1은 구매계약 당사자가 아니므로 피신청인 1에 대해서는 조정하지 아니한다.

2 포장이사 서비스 중 파손된 아파트 난간의 보수 이행 요구

적지 않은 비용을 들여 포장이사를 했는데 문제가 발생하여 속을 끓이는 사람들이 줄지 않고 있다. 귀중한 가재도구들이 파손·분실되거나, 기대에 한참 미치지 못하는 서비스 등으로 피해를 입지 않으려면 이사 전 업체 조사뿐만 아니라 이사를 마친 뒤에도 소비자의 꼼꼼한 확인이 필요하다.

정균 씨, 저번에 이사하실 때 포장이사 하셨죠? 그 업체 어때요? 저희도 슬슬 알아봐야 할 거 같아서요.

몸은 편했는데 일 처리가 영 매끄럽지 않다 보니 마음은 불편하더라고요.

하긴, 우리 형님도 이사할 때 물건 정리도 안 하고 여기저기 내려두고만 가서, 협의하에 조금 감액하고 입금했더라고요.

아! 그런 일이 있으셨구나.
저희는 특히 사다리차 때문에 문제가 있었는데 아직도 해결이 안 됐어요.

아니, 이사한 지가 언젠데, 아직도 해결이 안 됐다고요? 무슨 문제가 있던 건가요?

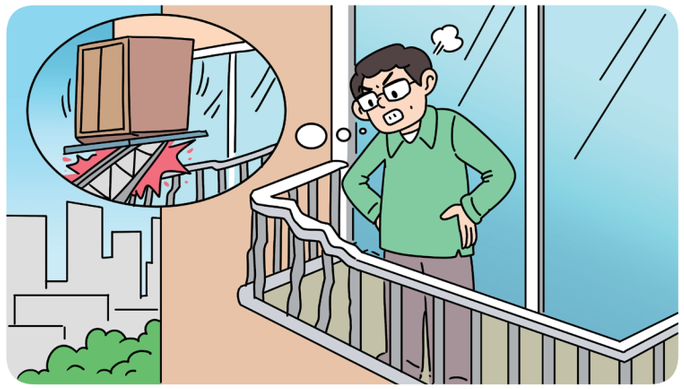
말도 마세요. 사다리 차를 발코니 난간에 기대 놓을 때부터 불안했는데 나중에 보니 결국 살짝 부서졌더라고요.

그런 건 현장에서 일어난 일이라 변명의 여지도 없을 텐데요.

혹시 몰라서 사진도 찍어놨죠. 벌써 두 번이나 수리를 요청했는데 아직까지도 깜깜무소식이라니까요.

일이 크고 작은 걸 떠나서 좀 괘씸하네요.

조금만 더 기다려보다가 연락 없으면 소비자분쟁조정위원회에 분쟁조정 신청하려고요.



관련 법률

「화물자동차운수사업법」 제7조, 「상법」 제135조, 「소비자기본법」 제16조, 「소비자기본법시행령」 제8조, 「소비자분쟁해결기준」 42.이사화물취급사업

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 2023. 10. 27. 피신청인과 포장이사 서비스 계약(대금 : 1,100,000원)을 체결하고 계약금 100,000원을 피신청인에게 지급하였다.

나. 신청인은 2024. 1. 15. 이사 당일 이사 서비스 이행이 미흡한 문제(정리 불량)로 피신청인과 협의하여 잔금 1,000,000원 중 100,000원을 감액한 900,000원만 입금하였다.

다. 신청인은 2024. 1. 15. 이사 당일 피신청인이 사다리차의 사다리를 신청인의 아파트 난간에 거치하여 이삿짐을 운반하던 중 아파트 난간의 일부가 파손된 것을 확인하여 피신청인에게 이의제기하였고, 피신청인은 추후 보수하기로 답변하였다.

라. 신청인은 2024. 1. 16. 피신청인이 사다리차 대금을 별도 청구하여 240,000원을 추가로 지급하였다.

마. 신청인은 2024. 2. 6. 피신청인에게 파손된 난간의 보수 이행을 재차 요구하였으나, 피신청인은 지인 업체를 통해 처리할 예정이나 일정 조율이 어려워 지연되고 있으며 추후 안되면 보험 처리를 통해 배상하겠다고 안내하였다.

바. 신청인은 피신청인의 보수 이행이 지체되어 2024. 4. 15. 보수를 요청하는 내용증명을 피신청인에게 발송하였다.

사. 조정결정일 현재 피신청인은 별다른 의사표시 없이 파손된 난간을 보수하지 않고, 보험 처리에 따른 배상도 하지 않았다.

판 단

난간 파손으로 인해 난간의 안전성이 결여되었거나 중대한 결함이 발생하였다고 보기 어려우나, 피신청인이 이사 과정에서 사다리차를 통한 작업 중 난간 파손이 발생한 점, 피신청인이 난간 파손에 대해 보수 의사를 표시하였으나 이행하지 않은 점, 난간 파손에 대해 손해배상액을 추정할 수 있는 구체적인 자료가 제출되지 않은 점 등에 비추어 볼 때 피신청인이 난간 파손에 대해 보수하는 것으로 조정한다.

3 옥상 방수 공사 하자에 따른 수리 요구

주거환경에 관한 관심이 늘면서 홈 인테리어 수요가 증가하고 있으나, 시공 후 하자보수 미이행 및 지연 등 피해사례 역시 다발적으로 발생하고 있다. 이 같은 피해를 방지하기 위해서는 시공업자 정보 및 하자담보책임기간을 확인하고, 일정 금액 이상의 공사는 반드시 건설업 등록업체를 선택하는 등 소비자의 각별한 주의가 필요하다.


"뭐! 옥상에 물이 또 샌다고? 알았어, 일단 내가 알아볼게" 어휴 진짜 스트레스받네!


준영 씨 왜 그러세요? 무슨 일 있어요?


안녕하세요, 준권 씨. 혹시 인테리어 시공 같은 거에 대해 좀 아세요?


요새 시공 관련해서 소비자분쟁조정위원회를 찾는 분들이 워낙 많으니까, 여기저기서 주워 들은 정도죠 뭐.


반년 전쯤에 옥상에 물이 자꾸 새서 방수공사를 받았는데, 한 달 정도는 괜찮다가 그 뒤로 계속 물이 새서요.


아, 그러셨구나. 분쟁조정 사례를 보면 사진이나 현장 확인 과정을 거쳐야 책임 소재가 확실해지던데


사진은 바로 찍었고, 다른 업체에도 문의해보니까 방수 처리 과정에서 두께가 얇게 처리되어 하자가 생긴 거라고 하더라고요.


그럼, 수리나 손해배상 요구하면 되는 거 아닌가요?
설마 요구했는데도 못해주겠다고 그러는 건 아니죠?



왜 아니겠어요. 시방서에 있는 대로 작업했고, 시공 직후 누수 테스트를 했을 때도 아무 이상 없었다며 버티고 있어요.



아이고, 그게 버틴다고 해결될 일이 아닌데 왜 그러실까…
애초에 계약할 때 하자담보책임기간 같은 것도 있지 않아요?



완료 이후 3년으로 계약했는데, 지금 업체에서 하는 말은 과실이 저희한테 있으니 수리를 받고 싶으면 비용을 내라는 거죠.



흠, 제가 봤을 땐 타협이 어려울 것 같네요.
스트레스받지 마시고 소비자분쟁조정위원회에 분쟁조정 신청해서 해결하세요.



관련 법률

「민법」 제664조, 제667조

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 2022. 6. 9. 피신청인(시공사)과 옥상 방수공사 계약(계약대금 : 5,000,000원, 이하 '이 사건 계약'이라 함)을 체결하고 대금을 지급하였다.

나. 신청인은 공사 완료 시점으로부터 약 40일 후 자택 천장에서 누수가 발생하여 피신청인에게 보수를 요구하였고, 피신청인이 하자보수를 위해 2차례 자택에 방문하였으나 완전하게 하자를 수리하지 않아 방수가 제대로 되지 않았다고 주장한다.

다. 신청인은 타 업체로부터, 방수 처리 과정에서 두께가 얇게 처리되어 누수가 발생한 것이라고 답변받은바, 피신청인에게 수리보수 또는 손해배상을 요구한다.

라. 분쟁조정위원회 전문위원은 "신청인이 제출한 사진을 확인하면, 기초작업(들뜬 부분 제거, 틈새 메우기, 이물질 청소 등)이 제대로 되어 있지 않은 것이 확인되고, 방수제 도포시 소요량이 3mm가 되어야 하나 1mm정도로 도포되었다고 판단된다. 방수제는 기초작업을 꼼꼼히 하고 난 후 도포해야 하는데 시공자의 경우 기초작업을 제대로 하지 않고 방수제를 도포한 점, 방수제의 도포 두께 또한 계약대로 시공되지 않은 것으로 파악되는바, 하자의 원인이 피신청인에게 있다고 보여진다."라고 자문하였다.

판 단

이 사건 계약은 「민법」 제664조에 따른 도급계약에 해당하고, 동법 제667조 제1항은 완성된 목적물에 하자가 있는 때에는 도급인은 수급인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구할 수 있고, 같은 조 제2항은 도급인이 하자의 보수에 갈음하여 또는 보수와 함께 손해배상을 청구할 수 있다.

신청인이 제출한 사진을 살펴보면, 페인팅이 들떠 있고 틈이 발생한 것이 확인되는 점, 전문위원은 방수제를 도포하기 전 기초작업을 꼼꼼하게 하여야 하나 시공자가 이를 제대로 이행하지 않았으며 방수제는 1mm정도로 도포한 것으로 보인다고 자문한 점, 피신청인 또한 신청인의 하자보수 요구에 응하여 겉면을 재보수 작업한 사실이 존재하는 점을 고려하면 이 사건 옥상 방수공사에 하자가 있다고 할 것이다. 따라서, 피신청인은 이 사건 계약의 하자보수책임을 부담한다.

4 척추 수술 후 장애 발생에 따른 손해배상 요구

신체 노화, 잘못된 생활습관 등으로 인해 척추질환 발병이 증가하면서 관련 의료서비스 이용이 늘고 있다. 척추질환이 나타나는 경우, 심한 통증과 불편함 때문에 성급히 수술을 받기도 한다. 하지만 치료 후에 완치가 되지 않거나 장애가 발생하는 등의 피해를 보는 경우도 많아 소비자의 신중한 주의가 요구된다.

민지 씨, 방금 사무실 청소해주시던 여사님을 만났는데, 척추 수술이 잘못돼서 고생이 많으신가 봐요

저런, 수술받으시고 증상이 악화하는 바람에 3차 수술까지 받으셨잖아요. 안타까워서 어떡해

결국 병원을 옮기시고 입원 재활치료를 받으셨다는데 수술받았던 병원에서 보상을 받는 건 어려울 것 같다고 걱정하시더라고요.

척추 수술 피해 사례를 보면 대부분 의사 부주의나 설명 미흡 때문인 경우가 많은데 수술을 3번이나 받으셨으니 원인 규명이 쉽진 않겠어요.

여사님 말씀을 들어보니, 처음에 약물치료만 받고 기대만큼 호전이 없으니까 병원에서 수술해야 한다는 식으로 얘기했더라고요.

척추 수술은 특히 장애 발생률도 높고 효과도 미흡해서 신중하게 결정해야 하는데 모든 병원이 그런 세세한 것까지 설명해주지는 않죠.

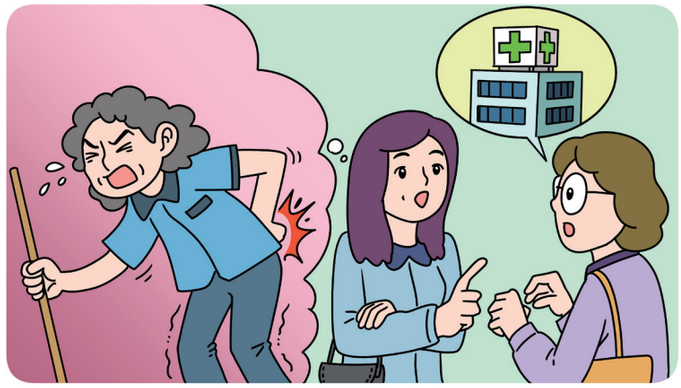
그래도 같은 병원에서 세 번이나 수술을 받고 생긴 일인데 어느 정도는 책임을 지는 게 맞지 않겠어요?

하지만, 병원으로서는 그런 선례가 생기면 차후에 이용하려는 사람들이 생길 수도 있으니 꺼려질 수밖에 없겠죠.

결국 피해를 줄이려면 수술 전 의사에게 치료 방법이나 수술 효과에 대한 자세한 설명을 요구해야겠네요.

그리고 규모가 크다고 해서 반드시 좋은 병원도 아니에요.
보건복지부에서 지정한 전문병원이 맞는지도 꼭 확인해야 해요.

아무튼, 하루빨리 소비자분쟁조정위원회에 분쟁조정 신청하셔서 전문가들의 도움을 받아보시라고 말씀드렸는데 잘 해결됐으면 좋겠네요.



관련 법률

「민법」 제390조, 제750조

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 우측 하지 저림 및 근력 저하로 2021. 7. 16. 피신청인이 운영하는 병원에 내원하여 흉추 MRI 검사 후 2021. 7. 30. 신경외과 진료를 받아 제8-9흉추 척수병증 소견으로 약물 치료하였으나 증상의 호전이 없어 수술을 계획하였다.

나. 신청인은 2021. 9. 15. 피신청인 병원에 입원하여 2021. 9. 16. 제8-9흉추 추간판절제술, 제8흉추 우측 부분 반 후궁절제술, 황색인대 제거술(이하 '1차 수술'이라 함)을 받고, 경구 혈당강하제로 혈당 조절 및 보존적 치료 후 2021. 9. 23. 퇴원하였다.

다. 신청인은 2021. 11. 20. 갑자기 우측 하지를 움직이지 못하고 감각 없음, 소변보기 힘든 증상으로 피신청인 병원 응급실에 내원하였고, 혈액배양 검사 후 제8흉추 감염성 척추염 의심 및 경막외 농양 소견으로 감염내과 협진 하에 반코마이신 등 정맥 내 항생제 투여를 시작하고 고용량 스테로이드 요법(2021. 11. 20. 23시간 동안 투여, 이후 중단)을 시행하였고, 흉추 CT 및 MRI 검사, 도뇨관 삽입, 관장 후 2021. 11. 21. 농양제거술 및 제8흉추 전 척추후궁절제술(이하 '3차 수술'이라 함)을 받았다. 3차 수술 후 내분비내과 협진 하에 인슐린 투여로 혈당 조절을 하고, 감염내과 협진 하에 반코마이신 등 정맥 내 항생제 투여, 도뇨관 교체 및 관장 등 보존적 치료 후 2021. 12. 14. 퇴원하였다.

라. 신청인은 이 사건 분쟁조정 신청과 관련하여 장애 상태 평가에 대한 다수의 증명서를 제출하였고, 조정 외 재활병원의 2022. 12. 5.자 후유장해진단서상 하지 위약, 신경인성 방광 및 장, 성기능 장애에 대한 부분을 합산한 장해평가로 최종 노동력 상실률 52% 진단을 받았다.

판 단

① 1차 수술 후 우측 하지 근력이 정상이고 저린감이 호전된 점 등으로 보아 1차 수술에 특별한 문제가 없는 점, ② 이후 제8-9흉추 우측으로 추간판탈출증이 재발하였는데, 추간판 내 수핵을 충분히 제거하지 않았을 경우 추간판 탈출이 재발할 우려가 있으나 확실한 원인을 알기는 어려우며, 일반적으로 추간판탈출증 수술 후 약 10% 정도에서 재발 우려가 있는 점, ③ 1차 수술 동의서상 '수술 후 신경 증상의 잔존 및 재발' 등의 내용이 있는 것으로 보아 재발 우려에 대한 사전 설명도 이루어진 것으로 보이는 점, ④ 2021. 11. 6. 기록상 수술 후 보조기 착용을 잘 하지 않았다고 되어있는 점, ⑤ 재발한 추간판 탈출증에 대하여 2차 수술 시행 후 증상의 호전과 수술기록으로 보아 2차 수술에도 특별한 문제가 없는 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 피신청인 병원 의료진에게 신청인의 추간판 탈출 재발 및 1, 2차 수술상 과실 책임을 묻기 어렵다고 판단된다.

또한 ⑥ 피신청인 병원 응급실 내원 시 경막외 농양 소견이 확인되었는데, 정확한 원인을 알 수 없고, 수술 후 감염 발생의 가능성을 완전히 차단할 수는 없는 점을 고려하면 수술 부위 감염이 발생하였다는 사실만으로 의료과실이라 하기 어려운 점, ⑦ 3차 수술 및 항생제 치료로 수술 부위 염증은 호전되었으나 MRI 소견을 참고하면 지속적인 척수 압박에 의한 비가역적 척수 손상으로 인해 우측 하지 근력이 회복되지 못한 것으로 보이는 점, ⑧ 경막외 농양에 대한 항생제 투여도 적절하게 시행된 점을 고려할 때, 경막외 농양의 발생과 3차 수술 및 이후 우측 하지 근력 저하가 회복되지 못한 상태에 대해서도 피신청인 병원 의료진에게 진료상 과실 책임을 묻기 어려워 보인다.

또한, 2021. 11. 3. 스테로이드 투여와 관련하여 조절되지 않는 고혈당은 감염 위험성을 증가시킬 수 있고, 고용량 스테로이드를 투여한 2차 입원 기간 중 고혈당이 지속되었으며 이로 인해 수술 부위 감염 위험성이 증가했을 수 있으나, 피신청인 답변 등을 참고하면 신경 손상을 최소화하는 것이 치료의 목적이라고 볼 수 있고, 고용량 스테로이드 투여는 치료의 한 방법으로 사용해볼 수는 있다고 판단되는 점을 고려할 때, 2차 수술 전·후의 입원 기간 및 3차 수술 당일 고용량 스테로이드 요법을 시행한 것을 두고 진료상 과실이라 단정하기는 어려워 보인다.

그러나, 피신청인 병원 의료진이 신청인에게 고용량 스테로이드 요법의 필요성과 그로 인한 위험성에 대해 충분히 사전 설명했다는 사실이 진료기록부 등 제출자료에서 확인되지 않고, 달리 이를 인정할만한 사정이 없으므로 이에 대해서는 피신청인 병원에서 손해배상책임을 지는 것이 적절하다고 판단된다.

스테로이드 투여로 인한 부작용 및 합병증에 대한 설명 소홀과 관련하여 손해배상의 범위는 치료 방법 선택의 기회 상실에 따른 위자료로 한정하고, 위자료 액수는 스테로이드 투여에 의한 고혈당 등의 영향으로 경막외 농양이 발생한 것으로 보이나, 이것을 최종 우측 하지 근력 저하의 직접적인 원인으로 보기는 어려운 점, 2차 수술 및 고용량 스테로이드 요법 등의 치료 후 당시 신청인의 증상이 호전되어 퇴원하였던 점, 스테로이드 투여 방법 및 사용 기간 등의 제반 사정을 고려하여 5,000,000원으로 조정한다.

5 견본주택과 다르게 시공된 창문, 인덕션에 대한 하자보수 등 요구

아파트 입주 예정자들과 시공자의 갈등은 어제오늘의 일이 아니다. 아파트는 생활공간인 만큼 꼼꼼히 살펴보고 신중하게 계약해야 한다. 만약, 모델하우스나 카탈로그에서 본 것과 실제 아파트의 모습이 다르다면 소비자로서의 현명한 대처가 필요하다.

윤경 씨, 신축 아파트 입주를 앞두고 있어서 그런지 얼굴이 확 폈네, 전부터 약속했던 집들이 기대해도 되지?

제가 요새 집 때문에 신경 쓸 일이 생겨서요, 그것만 마무리되면 말씀드릴게요.

아니, 아직 입주도 하지 않았는데 집에 무슨 일이라도 생긴 거야?

집이 모델하우스에서 봤던 것과 다른 점이 몇 가지 있어서요.

종종 구조나 제품이 모델하우스, 카탈로그랑 달라서 시공사랑 분쟁이 생긴다고는 들었는데

주방 창문이 상부장의 유리장과 수직으로 나란히 설치됐어야 하는데 그렇지 않았고, 전기레인지 위에 인덕션 3구가 기본 설치인데 인덕션 1구, 하이라이트 2구를 설치했더라고요.

무슨 눈 가리고 아웅도 아니고 참…
입주예정자들이 가만있지 않았겠는데, 시공사에서 별다른 말은 없고?

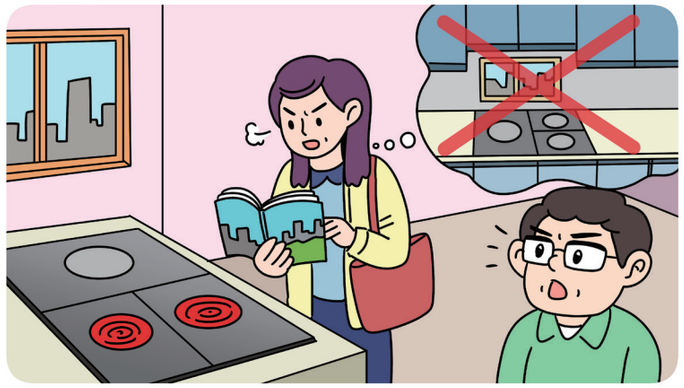
잠시만요, 이게 공급계약서 약관인데 '인쇄물의 사진, 이미지, 조감도 등은 대략적인 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다소 차이가 있을 수 있다'라고 쓰여 있죠?

그 밑에 '건물의 색채 및 세부 사항은 인허가 및 시공 시 변경되거나 다소 상이할 경우에도 이를 수인하기로 한다'라고도 쓰여 있긴 한데, 이건 좀 억지 같은데

물론, 생각했던 거랑 다른 부분이 중대한 하자라고는 볼 수 없지만, 이런 식으로 슬쩍 넘어가는 건 소비자를 기만하는 거 같기도 하고…

일단 입주예정자분들하고 잘 상의해서 소비자분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청하는 게 어때?
하루 이틀 살고 말 집도 아닌데, 짚을 건 확실히 짚고 넘어가야지

예, 안 그래도 곧 신청하려고 저와 비슷한 분쟁조정 사례를 찾아보고 있어요.



관련 법률

「민법」 제667조, 제668조, 「공동주택관리법」 제36조, 제37조, 제39조, 「공동주택관리법 시행령」 제47조, 「하자판정기준」 제2조, 제87조 등

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 이 사건 아파트의 견본주택에는 주방 창문이 상부장의 유리장과 수직으로 나란히 설치되어 있었다. 또한 당시 주방에 설치된 전기레인지 위에는 '인덕션 3구 기본 설치'라는 내용의 문구가 기재되어 있었다. 분양공고와 홍보물에는 주방가전 중 '전기쿡탑'이 제공되는 것으로 기재되어 있었고, 마감재 목록에는 '전기쿡탑 3구(인덕션 1구, 하이라이트 2구)'로 기재되어 있었다.

나. 입주예정자들은 2023. 4. 8.부터 4. 9.까지 이 사건 아파트에 방문하여 사전점검을 실시한 후, 아래와 같이 견본주택과 다르게 시공되었다고 주장하며 피신청인에게 이의를 제기하였다.

- 주방 창문과 상부장 유리장의 수직선이 나란히 시공되지 않음.
- '인덕션 3구(견본주택 내 인덕션 위 표시 내용)'가 아닌 '인덕션 1구 + 하이라이트 2구' 전기레인지가 설치됨.

다. 공급계약서 및 평면도 등

1) 이 사건 아파트의 공급계약서 약관 중 관련 내용은 아래와 같다.

> **제16조(기타 사항)**
>
> (3) 각종 인쇄물에 사용된 사진, 이미지, 조감도 등은 개략적인 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다소 차이가 있을 수 있으며, 설계도면에 준하여 시공되고 "을"은 이 계약 체결 전에 견본주택 및 현장을 방문하여 직접 그 내용을 확인하였으며, "을"은 건물의 색채 및 세부사항은 인허가 및 실제 시공 시 변경되거나 다소 상이할 경우에도 이를 수인하기로 한다.

2) 평면도에는 아래와 같은 내용이 기재되어 있다.

> *** NOTE**
>
> 2. 주방기구, 욕실, 현관, 창호, 발코니는 견본주택에 준하여 시공한다.

판 단

현재 시공된 규격을 정확하게는 알 수 없으나, 설계도면(단위세대 평면도)과 현재 시공된 사진을 비교하면 주방 창문과 인덕션 위치는 설계도면과 대동소이하게 시공된 것으로 판단된다.

그러나 설계도면 NOTE에 의하면 "주방 기구, 욕실, 현관, 창호, 발코니는 견본주택에 준하여 시공한다"라고 표기되어 있으므로 이 사건 아파트의 주방 창문은 견본주택에 설치된 기준과 달리 시공된 것으로 판단된다.

통상적으로 선분양 후 시공하는 공동주택의 특성상 전유부분에 대해서는 견본주택을 설치하여 수분양자들에게 육안으로 직접 확인하게 하고 분양계약이 진행되며, 설계도면상 도면 표기보다 글자로 표기한 NOTE가 우선순위에 해당하고, NOTE에 견본주택에 준하여 시공한다고 명시하고 있으므로 결국, 현재의 시공상태는 견본주택과 달리 변경 시공된 시공상 하자에 해당한다고 판단된다.

따라서, 피신청인이 제시한 합의 금액을 고려하여 피신청인은 신청인에게 1,078,000원을 지급하는 것으로 조정한다.

6 도장 불량 자동차 무상 수리 및 배상 요구

신차 혹은 중고차 구매 시 사전에 미처 확인하지 못했던 품질 불량을 뒤늦게 발견한 소비자들의 불만이 끊이지 않고 있다. 특히 판금이나 도장 등 육안으로 식별이 가능한 하자의 경우, 차량 인수 후 7일 이내에 이의를 제기해야 한다고 명시되어 있으므로 인도받을 때 차량의 판금 및 도장 상태를 반드시 꼼꼼하게 살펴봐야 한다.

가현 씨, 새 차는 언제 보여주시려고, 오늘도 버스 타고 출근하셨네요.

차는 저번 주에 나왔는데, 받고 보니 손 볼 데가 있어서 수리 중이에요.

아이고 어쩌다가, 그럼 아직 시승도 못 해보신 거예요?

몇 군데 도장이 좀 잘못돼 있어서 인도받자마자 대리점에 연락하는 바람에 아직 시동도 못 켜봤어요.

그나마 일찍 발견해서 다행이네요.
혹시라도 주행하신 다음에 연락했으면 운전자 과실 아니냐고 그럴 수도 있으니까

맞아요. 이래서 받는 즉시 꼼꼼히 확인해 봐야 한다니까요.

그럼, 수리는 당연히 무상으로 받으시는 거고, 보통 이런 경우에는 배상도 해주는데 그런 얘긴 없어요?

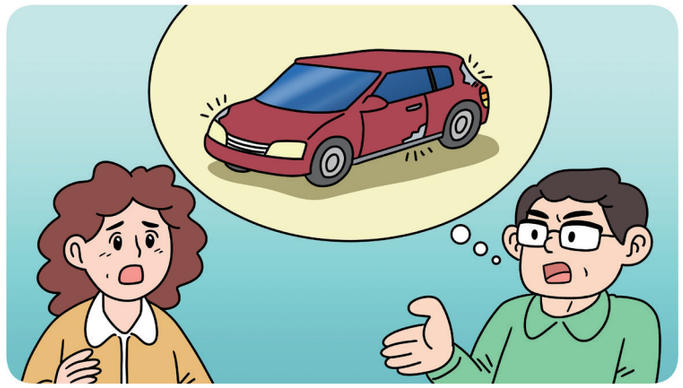
엔진오일 쿠폰 같은 걸 섭섭지 않게 주겠다고는 하는데 영 달갑지 않아요.

아무래도 일단 수리를 받으면 찻값이 떨어지니까, 그게 걸리긴 하시겠어요.

잘 아시네요. 그래서 현금으로 요청하려고요. 원하는 금액 전부는 아니더라도 쿠폰보다는 그게 낫지 않겠어요?

분쟁조정 사례를 봐도 제조사랑 대리점 과실이니까, 가현 씨가 원하시는 쪽으로 협상이 될 거예요

100%까지는 아니더라도 그렇게 됐으면 좋겠네요.
나머지는 액땜한 셈 쳐야죠.



관련 법률

「민법」 제575조, 제580조, 제750조

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 2023. 6. 7. 피신청인이 제조한 이 사건 차량(구입가: 33,300,000원)을 구매하고 6. 14. 인도받았는데, 인도 직후 운전석 측 뒷문과 휀더 도장 불량을 확인해 피신청인에게 이의를 제기하였다.

나. 피신청인은 무상 수리 후 엔진오일 쿠폰 3회권(450,000원 상당)을 제공하겠다고 안내했는데, 신청인은 이 사건 차량 수리 후 시세 하락이 예상된다며 무상 수리 및 현금 1,000,000원의 배상을 요구한다.

판 단

이 사건 차량의 도장이 불량한 사실에는 당사자 사이에 다툼이 없는데, 도장 불량 수리 시 차량 가치 하락 여부에 대한 당사자 주장이 다른 것으로 보인다. 관련해 한국소비자원 자동차심의위원회는 도장면 하자 흔적 확인 시 이물이 도장면에 부착된 상태로 도장 작업 되어 발생한 문제로 보이는데 이와 같은 문제는 흔히 발생하는 도장 하자로 폴리싱 작업으로 충분히 개선 가능한 문제이며 도장면 두께에 영향을 주지 않아 수리 흔적을 확인할 수 없어 시세 하락을 예상하기 어렵다는 의견과 만일 도막측정기를 이용해 출고 과정에서의 사고 수리 사실이 확인된다면 시세 하락 손해(격락손해) 기준을 준용해 배상해야 한다는 의견을 주었다.

살피건대, 이 사건 차량의 도장 불량은 신차 제작 과정에서 발생할 수 있는 가벼운 하자로 판단되며 이 사건 차량에 사고가 발생해 재도장 또는 부품을 교체했다고 판단할만한 근거는 제출되지 않은 점, 도장 불량 수리 시 수리 흔적이 표시 날 가능성이 매우 낮다고 보이는 점을 종합하면 신청인의 주장을 인정하기 어렵다.

다만, 「민법」 제575조 및 제580조에 따르면 매매의 목적물에 하자가 있는 때에 매수인은 계약을 해제할 수 있고 기타의 경우에는 손해배상만을 청구할 수 있는데 이 사건 차량 도장이 불량한 사실이 인정되나 수리로 개선이 가능한 점, 피신청인이 무상 수리 및 450,000원 상당의 엔진오일 쿠폰 지급 의사를 표명했는데 신청인은 무상 수리 및 현금성 배상을 요구하는 점, 신청인으로서는 온전한 신차를 인도받은 것이 아니기에 신청인에게 유·무형의 손해가 발생한 사실을 인정함이 적절한 점 등을 종합하여 피신청인이 이 사건 차량 운전석 측 뒷문과 휀더 도장 불량을 무상 수리하고 신청인에게 현금 450,000원을 지급하는 것으로 조정한다.

7 탈색 및 염색서비스 불완전이행에 따른 피해보상 요구

미용 서비스의 결과물이 불만족스럽거나 부작용이 발생하는 등의 이유로 미용 서비스 관련 분쟁 사례가 꾸준히 증가하고 있다. 소비자분쟁을 최소화하기 위해서는 시술 전 미용사와 소비자 사이에 충분한 상담이 이루어져야 하며, 시술 전후를 비교할 수 있는 사진을 보관해야 한다.


민지 씨, 주말에 미용실 갔었나 보네! 잘 어울린다.


기분전환 삼아 했는데, 웬걸…
이제 가격 무서워서 특별한 일 없으면 미용실도 못 가겠어.


하긴 우리 조카도 얼마 전에 염색했는데, 요즘에는 어린애들도 염색하려면 10만 원도 넘게 나오더라고


10만 원?! 어른도 아니고 그건 너무한 거 아니야? 단순 염색만 한 게 아닌가 보네…


안 그래도, 언니가 뭐 이런 데가 다 있냐며 찾아갔지 뭐야.
전화로 상담받은 거랑 미용실에서 조카한테 한 말이 다르대


미용실에 아이 혼자만 보냈구나. 그렇다고 어린애한테 바가지라도 씌운 거야?


‘머릿결 상하니까 이거 해야 한다, 저거 해야 한다’라고 한 모양인데 애가 뭘 알겠어, 시키는 대로 한 거지

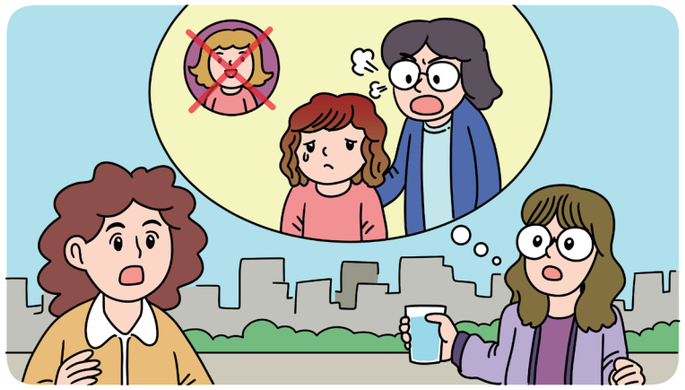

금액이 크든 작든 부당한 상술로 인해 발생한 문제라면 제대로 짚고 넘어갈 필요가 있지.

그나마 염색이라도 잘 됐으면 그냥 넘어갔을 법도 한데
저렇게 했는데도 원하는 머리 색깔이 전혀 안 나왔으니, 더 속상하지

엄마는 엄마대로 화나고, 아이는 아이대로 실망하고 미용실에서 보상해주겠다는 얘기는 없고?

미용실에서는 색이 옅게 나와서 빛에 따라 달라 보이는 거지, 염색은 잘 된 거라고 주장한대

정 그렇다면 언니한테 소비자분쟁조정위원회에 분쟁조정 신청하라고 얘기해 봐.
사소한 일처럼 보일 수 있어도 미용 관련 분쟁조정 사례가 의외로 얼마나 많은데



관련 법률

「민법」 제390조, 제750조

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 2023. 11. 19. 신청인의 자녀는 머리를 블루 색상으로 염색하기 위해 피신청인의 디자이너와 사전 상담을 하고, 탈색 및 염색 시술을 받기 위해 피신청인의 매장을 방문하였다.

나. 전화 상담 때와 달리 피신청인의 디자이너는 모발 건강을 위해 탈색 전 클리닉을 먼저 받을 것을 권하였고, 만약 클리닉을 받지 않겠다면 프리미엄 탈색, 염색을 해야 한다고 안내하였다.

다. 가격이 늘어나 신청인의 자녀가 주저하자 디자이너가 탈색 없이 염색만으로 약간의 블루 색상 느낌이 나도록 할 수 있다고 하여 이에 동의하고 시술 대금 116,000원(클리닉 30,000원, 기장추가 20,000원, 염색 66,000원)을 지급한 후 시술을 받았다.

라. 이후 신청인이 결제금액을 확인해 보니 클리닉 비용과 프리미엄 염색 비용이 청구되었는데 이는 피신청인이 처음에 클리닉을 하지 않는다면 염색은 프리미엄으로 해야 한다는 설명과 다르고, 시술 결과 머리 색깔도 거의 블랙이라는 이유로 피신청인에게 보상을 요구하였다.

판 단

신청인이 제출한 시술 후 찍은 사진을 보건대, 사진으로 판단하기에는 한계가 있으나 푸른색은 거의 느껴지지 않는 것으로 보이고, 진위는 확인하기 어려우나 신청인이 피신청인 업소의 다른 직원으로부터 시술했던 담당 디자이너가 제대로 색이 안나와 속상해했었다는 사실을 들었다고 주장하는 점 등을 종합하면, 피신청인의 이 사건 염색은 시술 전에 기대했던 결과를 가져오지 못한 점은 인정할 수 있다.

또한, 피신청인은 클리닉 시술 없이 염색하려면 프리미엄 염색을 하여야 한다고 안내하였으나 실제로는 프리미엄 염색을 하면서도 클리닉 시술을 함께 한 사실이 인정된다.

다만, 피신청인이 불필요한 시술을 권했다기보다는 실제로 그런 정도의 시술이 필요했던 것으로 보이는 점, 시술받은 후 신청인의 딸이 염색 결과에 대해 '가까이서 보면 블루색이 있으나 좀 아쉽다'라는 의견을 피력한 점에서 시술받은 당사자는 신청인의 시각과는 차이가 있어 보이는 점 등을 종합하면, 이 사건 피신청인의 염색 결과 미흡에 대한 책임은 신청인이 지급한 시술 대금의 50%인 58,000원으로 조정한다.

따라서, 피신청인은 신청인에게 58,000원을 지급하여야 한다.

8 주문한 반지 두께(용량) 차이로 인한 계약취소 및 환급 요구

최근 귀금속의 함량이나 중량을 속여 판매하는 일이 빈번하게 발생하고 있다. 「소비자분쟁해결기준」에 의하면 귀금속의 함량이나 중량 미달로 인한 보상은 교환 또는 환급이 가능하다. 단, 본인이 선택한 제품과 실제 구매한 제품이 동일한 것을 입증해야 하기에 품질보증서를 비롯한 근거자료를 반드시 남겨 두어야 한다.


에휴, 기분 좋은 날에 이게 무슨 고생이야…


왜? 저번 주만 해도 반지 사러 간다고 싱글벙글하더니


보석상에서 자꾸 말을 바꾸길래 계약 취소했거든, 근데 환급을 못 해주겠대


계약금 말하는 거지? 그나저나 말을 어떻게 바꿨길래 그래?


매장에서 본 샘플이랑 내가 주문한 반지랑 무게가 다르다며 비싼 값을 부르더니 정작 보내주겠다는 반지 무게가 매장에서 본 거랑 별반 차이가 없는 거야


귀금속 같은 경우엔 무게를 기준으로 가격이 책정되는 건데 그러면 안 되지, 얼마나 차이가 나길래?


샘플보다 호수가 9호나 높은 거라면서 2만 원 차이가 난다더니 정작 무게는 0.01g밖에 차이가 안 나니까, 이걸 믿을 수 있나…


귀금속 가격은 환율처럼 그때그때 달라지는 거라서 전문가나 관련 종사자가 아닌 이상 정확히 알기는 어렵지


지금 내가 딱 그렇다니까….


일단 매장에 가서 직접 눈으로 보고 비교해봐


안 그래도 '실물로 보면 다른가?' 싶어서 어제 매장을 갔는데, 가는 날이 장날이라고 영업을 일찍 끝낸 바람에 헛걸음했어


일방적으로 안 된다고만 하면 별수 있나, 우리가 할 수 있는 걸 해야지!
소비자분쟁조정위원회에 분쟁조정이라도 신청해서 시시비비를 가릴 수밖에…



관련 법률

「소비자기본법」 제16조, 「소비자기본법 시행령」 제8조, 「소비자분쟁해결 기준」 4.문화용품

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 2021. 11. 27. 피신청인의 매장에서 14k 반지 18호를 택배비 포함 370,000원에 계약하고 계약금 50,000원을 피신청인에게 지급하였다. 당시 판매원이 매장에 진열된 것은 350,000원이라며, 주문한 18호와 호수 차이가 크게 나지만 진열된 상품과 동일한 크기(두께)로 해주겠다고 하였다고 한다.

나. 신청인은 2021. 12. 6. 피신청인이 택배로 반지를 보내겠다고 하여 중량을 문의하니 4.46g이라 하여 호수가 늘어났음에도 중량 변동이 거의 없는 것이 이해되지 않아 직접 매장을 방문하여 물건을 확인하고 인수하기로 하였고, 2022. 1. 7. 사전 약속 없이 저녁에 매장을 방문하였는데 영업이 일찍 종료되어 그냥 되돌아왔다.

다. 신청인은 매장에 진열된 제품은 9호 정도, 4.45g, 350,000원인데 주문한 반지는 18호로 일부 할인해서 370,000원임에도 무게가 4.46g이라는 것은 상식적이지 않고, 중량이 불과 0.01g밖에 늘어나지 않은 것은 이 사건 반지의 두께가 얇아지는 것을 의미하므로 계약 당시 조건과 다르다며 피신청인에게 계약취소와 계약금의 환급을 요구하였다. 이에 대해 피신청인의 담당자는 매장에 전시된 반지는 로지골드컬러 12호이며, 신청인이 계약한 반지는 주문 제작한 반지로 재판매가 어려운 디자인이고, 단순 변심에 의한 취소이므로 계약금의 환급은 불가하다고 하였다.

라. 이후 피신청인은 이 사건 관련하여 신청인에게 360,000원(택배비 포함)을 제안하였으나 신청인이 350,000원을 지급하겠다고 하므로 더는 양보할 의사가 없다고 하고, 신청인도 360,000원은 수용할 수 없다며 피신청인의 계약위반에 따른 계약금 환급을 요구한다.

판 단

이 사건의 쟁점은 반지 호수가 늘어남에도 중량 차이가 거의 없다는 것인데 계약서에는 호수만 18호로 적혀 있을 뿐 중량이 기재되어 있지 않아 반지 중량에 대해 계약 내용을 객관적으로 확인하기 어렵다.

이 사건 계약에 있어 가장 중요한 내용은 반지의 중량임에도 피신청인은 이를 계약서에 기재하지 않았고, 일반적으로 반지 호수가 늘어나면 무게가 늘어나거나 두께가 얇아져야 하는데 이를 신청인에게 명확하게 설명하지 않은 과실이 있다고 할 것이다.

반면, 신청인 역시 계약 시 반지 중량에 대해 명확히 하지 않은 잘못이 있고, 반지의 무게가 신청인이 생각하는 것만큼 늘어나지 않았다는 이유만으로 피신청인이 계약을 위반하였다고 단정할 수도 없다.

따라서 위와 같은 양 당사자의 과실 및 상호양보를 통한 분쟁의 종국적 해결이라는 분쟁조정의 취지를 고려하여 피신청인은 이 사건 계약금 50,000원 중 30,000원을 신청인에게 환급하는 것으로 조정한다.

9 피신청인 귀책 사유로 계약해지한 헬스장 이용대금 전액 환급 요구

건강에 관한 관심이 증가하면서 헬스장을 찾는 사람들이 많아지고 있다. 이와 함께 헬스장 회원권으로 인한 소비자피해 역시 증가하는 추세이다. 특히 계약해지에 따른 대금 환급을 이행하지 않거나 지나치게 많은 위약금을 요구하는 사례가 많아 주의가 요구된다.

다이어트 해야지 해야지… 올해만 벌써 몇 번째네,
정균 씨, 요 앞 사거리에 있는 헬스장 다닐 만할까요?

아, 거기는 가지 마세요. 직원들 불친절하다고 소문났잖아요.
저 아는 형님은 저번에 시비까지 붙었다니까요.

희한하네, 헬스장에서 회원이랑 직원이 시비 붙을 일이 있나?

탈의실이 너무 지저분해서 청소 좀 해달라고 했는데, 직원이 비아냥거리고 심지어 욕설까지 했대요.

어머, 그래서 어떻게 됐대요?
그 형님이란 분, 헬스장 당장 그만두셨죠?

어이없는 게, 본인이 그만두겠다고 말하기도 전에 헬스장에서 계약해지하고 이용대금 환급을 통보했답니다.

뭐지? 돌아가는 상황이 너무 이상하네요.
돈이라도 제대로 돌려받으셨을지 모르겠네…

안 그래도, 헬스장에서 주겠다는 금액이랑 형님이 계산한 금액이 달라서 소비자분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청했대요.

역시, 뭐 하나 깔끔하게 마무리된 게 없군요.
그런데 금액이 왜 서로 달랐던 거예요?

계약서에는 6개월 등록에 프로모션 2개월이 붙어서 총 8개월 계약으로 되어있는데,
헬스장에서는 프로모션 기간을 뺀 6개월에서만 이용 기간을 계산한 거죠.

헬스장 광고 볼 때마다 프로모션 기간은 어떻게 처리하는지 궁금했는데 그렇게 되는 거구나!

그것도 헬스장마다 다르니까 계약서를 잘 확인해야 해요.
어쨌거나 윤경 씨는 이 핑계로 다이어트 또 못 하시겠네



관련 법률

「방문판매 등에 관한 법률」 제32조, 「방문판매 등에 관한 법률 시행령」 제13조, 「소비자기본법」 제16조, 「소비자기본법 시행령」 제8조, 「소비자분쟁해결기준」 56. 체육시설업

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 2022. 9. 27. 피신청인과 헬스장 이용 계약(이용개시일 : 2022. 10. 3., 이용기간 : 6개월 + 프로모션 2개월, 이용대금 : 397,000원, 이하 '이 사건 계약')을 체결하였다.

나. 신청인은 헬스장을 이용하던 중 탈의실 위생 상태가 불량하여 직원에게 청소를 요청했으나, 직원의 욕설 등 모욕적인 언사 등으로 인해 분쟁이 발생하였고, 피신청인은 2023. 2. 9. 신청인에게 이 사건 계약을 이행할 수 없다며 계약해지 및 전액 환급을 통보하였다.

다. 피신청인은 2023. 2. 9. 분쟁을 회피하고자 전액 환급을 언급했으나, 상기 내용으로 당사자 사이의 합의가 이뤄진 것이 아닌바, 2023. 3. 13. 「소비자분쟁해결기준」 중 '개시일 이후 사업자의 귀책사유로 인한 계약해제 시'를 적용하여 아래 [표]와 같이 산정한 금액을 신청인에게 환급하였으나, 신청인은 피신청인의 상기 주장을 인정할 수 없어 이의를 제기하고, 환급금액을 반환하였다.

구분	이 사건 계약
이용대금	397,000원
계약기간	6개월 + 2개월(프로모션)
이용 기간	2022. 10. 3. ~ 2023. 2. 9.(130일)
이용금액	283,571원 = 397,000원 x (130/182) *이용 기간을 6개월로 계산
10% 배상금액	39,700원 = 397,000원 x 10%
총 환급금액	**153,129원 = 397,000원 − 283,571원 + 39,700원**

라. 이 사건 계약서의 회원권 상실 관련 약관은 아래와 같다.

> **[회원권의 상실]**
>
> 센터는 다른 회원들의 안전과 배려를 위해 본 계약서에 포함된 등록조건과 회원권 규정 및 지침을 위반한 회원이 발견되면 그 회원의 회원권을 해지할 수 있습니다.
>
> 전염성 질환 및 정신질환, 풍기문란, 심장병 등 본 센터 이용에 건강과 안전에 문제가 있고, 타 회원에서 피해를 주거나 혐오감을 느끼게 하는 부적합자에 대하여 입회를 제한할 수 있으며, 가입이 완료된 후라도 강제 탈회시킬 수 있습니다.

판 단

이 사건 계약해지의 귀책 사유 및 이용대금 환급 범위에 대하여 당사자 사이에 다툼이 있으므로 살피건대, 제출된 자료만으로는 양 당사자가 주장하는 모욕적인 언사 및 태도, 영업 방해 행위 등을 판단하기 어려우나, 헬스장의 위생 상태에 문제가 있었고, 이로 인해 발생한 분쟁으로 신청인이 더 이상 헬스장을 이용하기 어려웠을 것으로 보이는 점, 피신청인이 먼저 계약해지를 언급하였고, 이에 사업자의 책임 있는 사유로 해지된 경우를 적용하여 이용료를 환급할 의사가 있다고 밝힌 점 등을 고려하면, 이 사건 계약해지는 피신청인의 책임 있는 사유로 해지되었다고 봄이 상당하다.

「소비자분쟁해결기준」에 따르면 사업자의 책임 있는 사유로 해지된 경우, 이용료에서 이용 기간에 해당하는 이용료(이미 경과한 일수/계약상 이용기간)를 공제한 금액에 위약금(이용료의 10%)을 가산한 금액을 지급하도록 규정하고 있는데, 피신청인은 이 사건 계약상 이용기간을 6개월(2022. 10. 3.~2022. 4. 2.), 실제 이용기간을 130일(2022. 10. 3.~2023. 2. 9.)로 산정해야 함을 주장하나, 계약서상에 이용기간은 "6개월+2개월"로 기재되어 있는바, 계약상 이용기간은 8개월(2022. 10. 3. ~ 2023. 6. 2., 243일), 실제 이용기간은 130일로 적용하여 피신청인은 신청인에게 아래 표와 같이 이용대금을 환급함이 타당하다.

◉ 환급금액 산정표

항목	계산식(원 미만 버림)	금액(원)
㉠ 총 계약금액	397,000원	397,000원
㉡ 이용금액	397,000원 x (130일÷243일)	212,386원
㉢ 위약금	397,000원x 10%	39,700원
환급금액(㉠㉡+㉢)	**397,000원 − 212,386원 + 39,700원**	**224,314원**

10 질병으로 취소한 국외여행 계약 취소수수료 조정 요구

팬데믹 이후 해외여행 수요가 급격히 늘어나면서 각종 소비자피해가 크게 증가하고 있어 주의가 필요하다. 특히 여행 전 혹은 여행 중에 갑작스러운 사고나 질병 발생으로 인한 피해가 적지 않은 것으로 나타났다. 이를 대비하기 위해 소비자는 계약 전, 계약서 항목을 꼼꼼히 살핀 후 서명하고 계약서 뒷면에 게재된 표준약관 등을 확인하는 것이 좋다.


준영 씨, 딸 아이 건강은 좀 나아졌어요?


몸은 다 나았는데, 워낙 기대가 커서 그런가 여행 못 간 걸로 많이 속상해해요.


하긴 생전 처음 친구들이랑 해외여행 가는 거였으니 그럴 만도 하죠.


출발 당일 갑자기 앓아 누워서 저랑 와이프도 엄청 놀랐어요.


그러셨겠어요. 그나저나 여행대금 같은 건 다 처리하셨어요?
갑자기 취소한 거라 조금 조심스럽긴 하시겠어요.


당연히 여행사 쪽에도 미안하긴 하죠.
여행 며칠 전도 아니고 당일에 이런 일이 생겼으니


제가 얼마 전에 소비자분쟁조정위원회에서 비슷한 사례를 봤는데 100% 다 환불 받기는 어려우실 거예요.


아무래도 패키지 여행이라서 숙박, 관광 상품까지 다 예약된 상태였을 테니…


그래도 혹시 필요할지 모르니까 이용약관도 한 번 더 확인하시고, 진단서랑 진료비 영수증 같은 것도 다 챙겨두세요.


예, 인정 근거가 없으면 여행사에서 손해배상까지 청구할 수 있다고 해서 불참 사실 통보할 때 제출했어요.


그나저나, 아이 첫 해외여행은 올여름에 가족들이랑 같이 가면 되겠네요.


에휴, 말도 마세요. 벌써부터 틈만 나면 어디가고 싶다고 여행지까지 정하고 난리예요.



관련 법률

「민법」 제674조의1(여행계약의 의의), 제674조의2(여행 개시 전의 계약 해제), 「상법」 제54조(상사법정이율)

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 2023. 5. 3. 신청인의 자녀 학교에서 주관하는 수학여행 서비스 이용계약{일정: 2023. 5. 23. ~ 5. 27.(3박 5일), 장소: 싱가폴, 대금: 2,058,000원, 이하 '이 사건 여행계약'}을 체결하였다.

나. 신청인은 2023. 5. 23. 출발 당일 자녀의 담임 선생님으로부터 자녀가 고열이 있다는 연락을 받았고, 병원 검진 결과 급성 후두염으로 3일 이상의 안정을 취해야 한다는 진단을 받았다.

다. 신청인은 자녀의 학교 및 피신청인에게 진단서를 첨부하여 자녀의 불참 사실을 통지하였는데, 피신청인은 이 사건 여행대금의 50%인 1,029,000원만 반환할 수 있다고 답변하였다.

판 단

이 사건 여행계약은 「민법」 제674조의3에 따라 신청인은 여행 개시 전에 언제든지 계약을 해제할 수 있고, 이 사건 계약의 해제로 발생한 피신청인의 손해를 배상해야 한다.

먼저 이 사건 여행계약은 신청인이 2023. 5. 23. 여행 출발 전 피신청인에게 이 사건 여행계약을 해제하겠다는 의사를 전달하였으므로, 위 날짜에 적법하게 해제되었다.

다음으로 신청인이 이 사건 계약의 해제로 발생한 피신청인의 손해를 배상해야 할 것인가에 대해 살피건대, 피신청인이 이 사건 여행계약 체결 당시 신청인에게 교부한 이용약관(제15조 제2항 다호)에 따르면, 질병 등 여행자의 신체에 이상이 발생하여 여행이 불가능한 경우 진단서를 제출함으로써 손해배상액을 지급하지 아니하고 이 사건 여행계약을 해제할 수 있다고 정하고 있다. 따라서 신청인은 2023. 5. 23. 피신청인에게 신청인 자녀의 진단서를 제출하고 이 사건 여행계약을 해제하였으므로 손해배상액을 지급하지 아니함이 타당하다.

한편 피신청인은 신청인의 이 사건 여행계약 해제로 손해가 발생하였다며 이 사건 여행대금의 50%를 배상해야 한다고 주장하고 있으나, 위 손해를 입증할 만한 객관적인 자료를 제출하지 않아 피신청인의 위 손해를 인정하기 어렵다. 이상을 종합하면, 피신청인은 신청인에게 1,029,000원을 지급하는 것으로 조정한다.

11 직업 변경을 이유로 삭감된 상해 사망보험금 지급 요구

보험금 지급 회피 혹은 복잡한 보험금 산정기준 등으로 인해 마땅한 보상을 받지 못하는 소비자들의 불만이 끊이지 않는다. 소비자는 보험 가입 시 상품 공시 안내 자료를 꼼꼼히 살펴봐야 하며, 분쟁 발생 시 전문가와 상담하거나 소비자분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청해 도움을 받을 수 있다.


민지 씨, 오랜만이네. 올케언니 상 치르느라 고생했겠다.
어떻게 그렇게 갑자기 가셨어?


교통사고가 예고가 있나 뭐, 애들이 딱하지 한창 엄마가 필요할 땐데


장례식장에서 잠깐 봤는데 오빠분도 아주 힘들어 보이시더라


그럴 수밖에 없지, 그 와중에 보험회사랑 일도 생겨서…


왜? 사망보험금 지급 때문에?


응, 언니가 보험 가입할 때 직업을 전업주부로 기재했는데, 일용직으로 일을 하다가 사고를 당하는 바람에…


직업마다 위험등급이 달라서 지급되는 액수가 변동됐구나.


짧게 짧게 아르바이트로 일은 한 건 맞는데, 고용보험 이력이나 근무한 이력도 없으니 이걸 직업이라고 볼 수는 없잖아.


그러게, 6개월 이상 일해야 직업으로 인정이 될 텐데.. 정확하게 얼마나 일하셨는지 확인해 봐

오빠한테 그것도 알아보라고 해야겠다.

소비자분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청하면 정확히 알 수 있을 거 같은데 어때?

좋아. 일단 근로기간 먼저 알아본 다음에 신청해서 해결해야지.



관련 법률

「상법」 제652조, 제653조 등

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 2007. 5. 17. 망인(신청인의 배우자)을 피보험자로 하여 피신청인과 이 사건 보험 계약1(피보험자 사망 시 보험수익자: 법정상속인)을 체결하였고, 망인은 2007. 5. 18. 자신을 피보험자로 하여 이 사건 보험 계약2를 체결하였다(피보험자 사망 시 보험 수익자: 법정상속인, 이 사건 보험계약1과 이 사건 보험계약2를 합쳐서 이하 '이 사건 보험계약들').

나. 망인은 2021. 10. 26. 지인 5명과 함께 양계장에서 닭 상차작업을 하였고, 일을 마친 후인 2021. 10. 27. 4:50 귀가하던 중 교통사고(이하 '이 사건 사고')가 발생하여 사망하였다.

다. 신청인은 2022. 1. 3. 피신청인에게 망인에 대한 사망보험금을 청구하였으나, 피신청인은 망인의 직업 변경 미통지를 이유로 사망보험금에 대하여 상해급수 1급 위험보험료 대비 상해 3급 위험보험료로 비례 보상하겠다고 하여 이 사건 분쟁이 발생했다.

라. 이 사건 관련 보험계약들의 주요 약관 내용은 아래와 같다.

이 사건 보험계약2의 [상해사망후유장해추가 담보 특별약관]

- 제4조(사망보험금) ① 회사는 피보험자가 보험기간 중에 제1조(보상하는 손해)에서 정한 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사고일로부터 2년 이내에 사망하였을 때에는 보험가입증서에 기재된 이 특약의 보험가입금액을 사망보험금으로 수익자에게 지급합니다.

  이 사건 보험계약1의 [자녀양육비(상해사망/고도후유)담보 특별약관]

- 제4조(자녀양육비(사망보험금))

  ① 회사는 피보험자가 보험기간 중에 제2조(보상하는 손해)에서 정한 사고로 상해를 입고 그 직접결과로써 사고일부터 2년 이내에 사망하였을 때에는 이 특약에 따라 아래의 일시금 및 분할금을 자녀양육비(사망보험금)으로 수익자에게 지급합니다.

  이 사건 보험계약2의 [보통약관] 제24조 및 제25조[이 사건 보험계약1의 보통약관 제26조(계약 후 알릴 의무) 및 제27조(알릴 의무 위반의 효과)와 동일]

구분	일시금	분할금
지급 금액	보험가입증서(보험증권)에 기재된 이 특약 보험가입금액의 100% 해당액을 지급	보험가입증서(보험증권)에 기재된 이 특약 보험가입금액의 10% 해당액을 10년간 매월 사고발생일에 확정지급

• 제24조(계약 후 알릴 의무)

① 계약자 또는 피보험자는 계약을 맺은 후 피보험자가 그 직업 또는 직무를 변경(자가용 운전자가 영업용 운전자로 직업 또는 직무를 변경하는 등의 경우를 포함합니다.)하거나 이륜자동차 또는 원동기장치자전거를 계속적으로 사용하게 된 경우에는 지체 없이 서면으로 회사에 알리고 보험가입증서에 확인을 받아야 한다.

② 회사는 제1항에 따라 위험이 감소된 경우에는 그 차액보험료를 돌려드리며, 위험이 증가된 경우에는 통지를 받은 날로부터 1개월 이내에 보험료의 증액을 청구하거나 계약을 해지할 수 있습니다.

③ 제1항의 통지에 따라 보험료를 더 내야 할 경우 회사의 청구에 대해 계약자가 그 지불을 게을리했을 때, 회사는 직업 또는 직무가 변경되기 전에 적용된 보험요율(이하 "변경전 요율"이라 합니다.)의 직업 또는 직무가 변경된 후에 적용해야 할 보험요율(이하 "변경후 요율"이라 합니다.)에 대한 비율에 따라 보험금을 삭감하여 지급합니다. 다만, 변경된 직업 또는 직무와 관계없는 사고로 발생한 손해에 관해서는 그러하지 아니합니다.

• 제25조(알릴 의무 위반의 효과)

① 회사는 아래와 같은 사실이 있을 경우에는 손해의 발생여부에 관계없이 이 계약을 해지할 수 있습니다.

2. 뚜렷한 위험의 증가와 관련된 제24조(계약후 알릴 의무) 제1항에서 정한 계약후 알릴의무를 이행하지 아니하였을 때

※ 직업 및 위험등급 분류표

• 주부학생 및기타비경제활동인구 중 주부: 1급(비위험)

• 단순노무 종사자: 3급(고위험)

판 단

피신청인은 망인이 위와 같은 직업 변경 통지 의무를 다하지 않았다고 주장하나, 위원회 사실 조사 및 제반 사정 등을 위 법리에 비추어 볼 때 피신청인의 위 주장은 받아들이기 어렵다. 그 구체적 판단 내용은 아래와 같다.

조정 외 근로복지공단 일용근로·노무제공내역서에 따르면, 망인은 2020년 8월부터 같은 해 12월까지 매월 2일에서 길게는 9일간 일용근로를 한 사실이 확인되고, 그다음 해인 2021년에는 2월에만 7일간 일용근로를 하였을 뿐, 이 사건 사고 직전인 2021년 3월부터 같은 해 9월까지 총 7개월 동안 일용근로를 한 기록이 확인되지 않았는바, 망인을 계속적인 일용직 근로자로 보기 어렵다.

망인 배우자의 근로소득 원천징수 영수증에는 망인이 기본공제 중 배우자공제 대상에 해당하여 연간 소득금액이 100만 원 이하임을 추정할 수 있고, 망인의 통장 거래내역 등에서도 급여를 받았다고 볼만한 사정은 확인되지 않았다.

질병상해보험 표준약관 15조(상해보험계약 후 알릴 의무)에 따르면, '직업 또는 직무가 변경된 경우'를 규정함에 있어서 직업을 '생계유지 등을 위하여 일정한 기간 동안(예: 6개월 이상) 계속하여 종사하는 일'을 말하고 '이에 해당하지 않을 때에는 개인의 사회적 신분에 따른 위치나 자리(예: 학생, 미취학아동, 무직 등)'를 말한다고 규정하고 있는바, 위와 같은 내용을 종합해 볼 때 망인의 일용근로 사실만으로 '망인의 직업 또는 직무가 변경'되었다고 단정하기 어렵다.

또한 이 사건 사고 관련 경찰서 진술서 및 인우 확인서상 망인의 직업은 전업주부였으며 지인의 부탁으로 단순 업무(양계장에서 닭을 잡아 케이지에 넣는 일)를 도와주었던 것으로 보이는바, 망인이 직업을 가지고 계속적이고 반복적으로 일할 의도가 있었다고 보기도 어려우므로 '망인이 고의 또는 중과실로 사고 발생의 뚜렷한 위험이 현저하게 변경하거나 증가시켰다'라고 단정할 수도 없다.

그렇다면, 이 사건 사고 당시 망인이 전업주부가 아니었다고 단정하기 어렵고, 달리 망인의 직업 또는 직무 변경 사실을 인정할 만한 증거가 없으므로, 직업 변경 통지 의무 위반을 그 이유로 한 피신청인의 보험금 삭감은 부당하다.

이상을 종합하면, 피신청인은 신청인들에게 이 사건 보험계약들에 따른 사망보험금 111,517,807원{=이 사건 보험계약2의 일반상해사망보험금 100,000,000원 + 이 사건 보험계약 1의 분할금 자녀양육비 10,517,807원(2023. 3. 15. 기준 일시금) + 이 사건 보험계약 1의 일시금 자녀양육비 1,000,000원}을 지급하는 것으로 조정한다.

12 유사투자자문서비스 중도해지에 따른 잔여대금 환급 요구

주식에 투자하는 사람들이 늘면서 '고수익 투자정보' 광고에 현혹되어 유사투자자문 서비스에 가입했다가 피해를 보는 사례가 증가하고 있다. 계약은 쉽게 할 수 있지만, 중도해지가 특히 어려우므로 고수익 투자정보일수록 광고는 의심하고 충동적인 계약은 피해야 한다.


고수익 보장! 요즘 부쩍 투자 광고 문자가 자주 오네, 수익률이 이 정도면 해볼 만하겠는데…


에휴, 그거 너무 혹하지 마세요, 괜히 계약 잘못했다가 중도해지하는데 투자금을 다 날릴 수도 있어요.


아니, 윤경 씨는 어떻게 그렇게 잘 알지? 꼭 계약했다가 된통 당한 사람처럼


제가 아니라 저희 시아주버님 덕분에 알게 됐죠.
다행히 소비자분쟁조정위원회 덕분에 크게 피해는 보지 않으셨지만


보니까 중간에 그만둔다고 하면 환급을 잘 안 해주나 봐요?


그런 업체는 홈페이지 보면 환급 규정이 있는데, '해지 시 정가 1일 이용요금에 사용일수를 곱한 금액을 공제한다'라고 되어있더라고요


그게 다예요? 구체적으로 정가 1일에 해당하는 이용요금이 얼마인지는 안 쓰여 있고?'

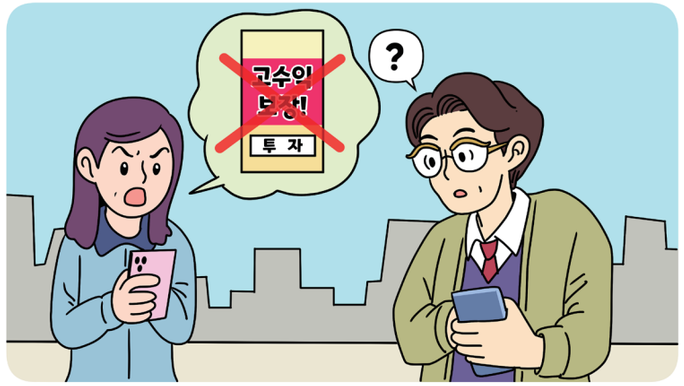

맞아요. 그렇게 해놓고 계약해지할 때 일방적으로 환급금액을 통보해버리는 거예요.


그래서 소비자분쟁조정위원회를 통해 그 금액을 바로 잡았다는 말씀이구나!
행여라도 이런 거 가입하려거든 요금 같은 건 잘 살펴봐야겠네요.


당연하죠. 시아주버님 같은 경우엔 소비자분쟁조정위원회에서 산정한 금액하고 2배 정도나 차이가 났다니까요.


환급금액을 1일 이용요금으로 계산한다니까, 며칠을 이용했고 얼마나 남았는지도 정확히 알고 있어야겠네요.


맞아요. 중간에 이용 정지했다가 시간 지나고 나서 재개하는 경우도 많아서 매일매일 체크하고 관리해야 된다니까요.



관련 법률

「방문판매 등에 관한 법률」 제2조, 제31조, 제32조, 제52조, 「소비자기본법」 제16조, 「소비자기본법 시행령」 제8조, 「소비자분쟁해결기준 별표」 44.인터넷콘텐츠업, 「상법」 제54조

위원회 조정결과

분쟁 개요

가. 신청인은 2019. 4. 18. 피신청인과 유사투자자문서비스 6개월 이용계약을 체결하면서 230만 원을 결제하였고, 이후 2019. 6. 25. 유사투자자문서비스 이용계약(이하 '이 사건 서비스', '이 사건 계약'이라 한다)을 12개월로 연장하면서 추가로 119만 원을 결제하여 피신청인에게 총 349만 원(=230만 원 + 119만 원)을 지급하였다.

나. 신청인은 2019. 8. 30. 피신청인에게 이 사건 계약의 해지를 요구하였으나 피신청인은 추가로 100만 원을 지급해야 170만 원을 환급해줄 수 있다고 하였다.

다. 이에 신청인은 2019. 9. 11. 피신청인에게 이 사건 서비스 이용정지를 신청하였다.

라. 신청인은 2021. 9. 15. 피신청인에게 이 사건 서비스 재개를 요청하였고, 피신청인은 신청인과 협의하에 이 사건 계약에 따른 서비스 기간 60일을 차감하고 2021. 9. 30.부터 이용하기로 하였다.

마. 신청인은 2021. 11. 11. 피신청인에게 이 사건 계약의 해지를 요구하였으나, 피신청인은 환급을 거부하였다.

바. 이 사건 계약에 대한 피신청인의 홈페이지에 기재된 환급 규정은 아래와 같다.

1. 환불금액계산

- 환불 시 할인전 금액으로 계산되어 사용한 일수를 제외 후 환불됩니다.
- 결제수단 수수료(카드, 실시간 이체 등을 이용한 수수료)를 공제합니다.
- 서비스 가입 시 무료로 제공되었던 무료제공기간(이벤트 혜택) 등은 환불금액 계산 시에는 적용되지 않습니다.
- 서비스 가입시 제공된 사은품은 환불시 공제됩니다(반품불가).

2. 환불신청 방법:

- 가치넷 홈페이지 좌측 로그인 부분 바로 아래[관리자에게 쪽지보내기]에서 환불정보(사용전문가, 환불사유, 환불받을 계좌번호 등)를 입력하여 전송하여주면 가치넷 고객센터에서 확인 후 환불(환불절차는 통상적으로 환불 신청 후 3일 정도가 소요됩니다.)
- 환불금액 = 결제금액 - {(정가 1일 이용요금*사용일수) + 해지수수료(10%) + 사은품 비용 공제 + 포트폴리오 비용

*전문가 서비스 이용 시 포트폴리오 구성 비용이 제외됩니다(50만원).

3. 라이브 방송 이용정지

- 서비스 이용 정지는 최대 2주간 가능합니다(2주 경과 시 자동으로 서비스 정지 해제).

판 단

신청인이 2021. 11. 11. 피신청인에게 최종적으로 이 사건 계약해지 의사를 표시하였음은 당사자 간 다툼 없는 사실로서 인정되므로, 위 일자에 이 사건 계약은 해지되었다고 봄이 타당하다.

계약해지로 인한 환급 범위에 대하여 살펴보면, 피신청인은 「방문판매법」 제32조 제3항에 따라 신청인에게 남아 있는 이용대금이 있는 경우 이를 환급할 의무를 부담하게 되는데, 피신청인의 홈페이지에 기재된 환급 규정에 따르면 해지 시 정가 1일 이용요금에 사용 일수를 곱한 금액을 공제하게 되어있음은 확인되나, 구체적으로 정가 1일 이용요금은 명시되어 있지 않음에도 불구하고 피신청인은 일방적으로 정가 1일 이용요금을 19,388원(3,490,000원/180일)으로 정한 후 이 사건 계약해지에 따른 환급금액이 없다고 답변하였다.

그러나 이러한 피신청인의 환급금액 산정 방식은 「소비자분쟁해결기준」에 따라 산정한 1일 이용요금 9,561원(3,490,000원/365일)과 비교해 볼 때 2배를 초과하는 금액인바, 계약해지로 인한 사업자의 원상회복의무를 부당하게 경감하기 위한 것으로서 소비자에게 계약해지로 발생하는 손실보다 큰 위약금을 청구하는 것에 해당하여 「방문판매법」 제32조를 위반하는 것으로, 동법 제52조에 따라 효력이 없다고 할 것이다.

따라서 피신청인은 소비자분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 산정한 989,775원을 신청인에게 환급함이 타당하다.

[금액 산정]

- 환급금(=A-B-C) : 989,775원
- 결제금액(A) : 3,490,000원
- 이용료(B) : 2,390,250원(= 250일×9,561원)
  * 1일 이용료 : 9,561원(3,490,000원/365일, 원 미만 버림)
  * 250일 = 147일(2019. 4. 18. ~ 2019. 9. 11.) + 43일(2021. 9. 30. ~ 2021. 11. 11) + 60일(서비스 일시정지로 협의한 차감 기간)
- 위약금(C) : 109,975원{잔여 이용요금의 10%, (A-B)×10%}

한국소비자원